

1502056-45.2021.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Thais Galvão Camilher Peluzo

Comarca: Salto de Pirapora

Foro: Foro de Salto de Pirapora

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2297236/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 21138172 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2374/2021 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto de Pirapora

Foro de Salto de Pirapora

Vara Única

Rua Francisco de Barros Leite, 708, Salto de Pirapora-SP - cep 18160-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502056-45.2021.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502056-45.2021.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2297236/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 21138172 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2374/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2376/2021 - DEL.POL.PLANTÃO VOTORANTIM, 2297236 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 2374/21/611 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA, 2376/21/611 - DEL.POL.SALTO DE PIRAPORA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MOISES GOMES DE LIMA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Thais Galvão Camilher Peluzo

Vistos.

MOISÉS GOMES DE LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, do Código Penal, porque, no dia 30 de outubro de 2021, por volta das 16 horas, na Rua Das Macieiras, nº 10, Quintas de Pirapora, agindo em concurso e com unidades de desígnios, teria subtraído, para eles, mediante emprego de grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R\$ 200,00 (duzentos reais) em espécie em prejuízo do Mercado Quintas.

Devidamente citado o réu, a nobre Defesa apresentou tempestivamente Defesa Prévia. Posteriormente, mantido o recebimento da peça acusatória vez que a matéria elencada pela defesa não configurava caso de absolvição sumária.

Durante a instrução restou inquirida a vítima, uma testemunha arrolada pela acusação, e ao final, interrogado o acusado.

Vencida a etapa, as partes apresentaram desde logo suas alegações finais.

Iniciadas pela representante do Ministério Público, foi requerida a procedência dos pedidos condenatórios formulados.

De outra sorte, a nobre Defesa postulou, em apertada síntese, pela improcedência dos pedidos condenatórios formulados.

No mesmo sentido restaram as declarações promovidas pela Defesa, reiterando integralmente os pedidos ministeriais.

Eis a síntese necessária.

Fundamento e decido.

Os pedidos condenatórios formulados merecem a procedência.

A materialidade delitiva restou estampada no auto de prisão, no boletim de ocorrência encartado aos autos, nas declarações prestadas em solo policial, nas ratificações ocorridas em juízo, nos laudos periciais acostados aos autos, bem como parcialmente na própria narrativa do réu.

A autoria dos fatos, de igual sorte, é inconteste, instando seja atribuída ao réu.

Iniciadas as oitivas pela vítima Alessandro de França, devidamente compromissado, relatou que há época dos fatos tinha um "mercadinho". No dia do ocorrido, afirma que estava no caixa, oportunidade que um indivíduo de boné e máscara de proteção ingressou no local, o rendeu e pegou o dinheiro do caixa.

Logo em sequência, afirma que um segundo roubador ingressou no local já com uma pistola de arma de fogo em punho, apontando o armamento em sua direção.

Disse, também, que não sabe o que acabou por ocorrer do lado de fora, o parceiro (cúmplice dos roubadores) havia saído com o carro, vindo estes dois correrem atrás do automóvel.

Questionado, afirmou que posteriormente soube que alguém presenciou os réus ingressando em um veículo Gol na cor cinza. Diante de tais informações, esta pessoa acabou por acionar a polícia militar.

Por fim, esclareceu que após a prisão do acusado, foi convidado pela autoridade policial para realizar o reconhecimento pessoal. Sobre o episódio, afirmou que o acusado buscou intimidá-lo no ato, dizendo a todo momento que seria de facção criminosa. Mesmo com tais afirmações, relata que acabou por reconhecer não apenas o acusado – diante de sua complexão física e demais características, mas também o armamento.

Seguindo, passou-se à inquirição da testemunha Edson Delgado.

Policial militar atuante e compromissado com a verdade, relatou que no dia dos fatos foram acionados com a informação de quem um indivíduo havia saído de um estabelecimento comercial em posse de arma de fogo e ingressado em um veículo Vw/GOL. Restou informado as placas do automóvel.

Desta forma, realizou patrulhamento com vistas ao veículo, momento em que localizaram em bairro próximo.

Realizada a abordagem, afirma que nada de ilícito restou encontrado com o réu.

Porém, ao realizar buscas no automóvel, especificamente baixo do banco, acabou por localizar uma pistola calibre 9mm, pronta para imediato uso.

Durante o momento em que estavam concluindo a abordagem do acusado, afirma que receberam notícia via COPOM informando que pouco tempo atrás havia ocorrido um roubo em um mercado.

Diante de tais fatos, entenderam por conduzir o réu à autoridade policial, vindo a vítima, na sequência, reconhecer o acusado como um dos autores do delito.

Ademais, indicou que o acusado se fazia procurado pela justiça, embora não consiga se recordar em razão de qual delito em específico.

Por fim, passou-se ao interrogatório do acusado.

Advertido de seu direito constitucional ao silêncio, negou a prática do delito de roubo, assumindo, entretanto, a responsabilidade pelo porte de arma de fogo.

Esclareceu o réu que há época dos fatos morava na cidade de Sorocaba. Em razão de

ter se reconciliado com sua ex-companheira, veio à cidade de Salto de Pirapora para trazê-la a uma entrevista de emprego. Em razão de haver chegado atrasado na empresa, o e responsável teria reagendado a entrevista para segunda-feira. Saindo do ponto de trabalho, abasteceu o veículo, passou na casa de sua sogra para deixar sua companheira, dirigindo-se, então, à residência de sua genitora. Após, foi abordado pela guarnição militar.

Ademais, esclareceu o acusado que a arma de fogo localizado no veículo era de sua propriedade. Questionado o motivo de porta-la naquele momento, afirma que há muito tempo atrás foi ameaçado de morte na cidade de Salto de Pirapora, passando a andar armado para sua defesa pessoal.

Pois bem.

Em que pese a negativa do acusado, verifica-se que o conjunto probatório acostado aos autos se revela suficientemente amplo e seguro para atestar, com máxima certeza, acerca da prática delitiva noticiada na exordial acusatória.

Senão vejamos.

A testemunha policial inquirida em juízo foi enfática em descrever que no dia dos fatos, anteriormente ao conhecimento da prática do roubo no mercado por meio de comunicação da Polícia Militar, já havia promovido a abordagem do réu em razão de denúncia de popular que descrevia que este havia sido observado saindo de um estabelecimento comercial com arma de fogo em punho, vindo a ingressar em um veículo VW/Gol, de cor cinza.

Além disto, bem destacou o agente policial que, durante a abordagem ao citado veículo – que se fazia conduzido pelo réu, especificamente embaixo do banco do motorista, teria sido localizada uma pistola calibre 9MM alimentada com 13 (treze) munições.

Percebe-se, nesse cenário, que embora tenha a douda Defesa buscado desqualificar a narrativa apresentada pelos agentes policiais acerca da veracidade da denúncia trazida por popular, resta EVIDENTE a corretude nas descrições apresentadas pelos milicianos em solo policial e juízo, considerando que JAMAIS SERIA POSSÍVEL promover a abordagem certa do acusado – o qual futuramente seria reconhecido pela vítima como um dos autores do delito, em momento anterior à própria comunicação da vítima perante a Polícia Militar.

Para que pudéssemos assumir a argumentação da Douda Defesa como verdade fosse acerca da inexistência da denúncia do popular indicando o veículo, teríamos de estar diante de uma EXTREMADA COINCIDÊNCIA de fatos.

Explico.

Admitindo-se por verdadeiras as descrições trazidas pelo douto Defensor acerca da inexistência de informações de populares sobre o réu, o armamento e veículo, questiona-se: “Como poderiam os agentes da lei, anteriormente à comunicação do crime de roubo, terem sido CERTEIROS e PRECISOS em abordagem ao réu – que posteriormente seria reconhecido pela vítima – na posse de uma pistola de arma de fogo?”

Não existe explicação lógica para tanto, especialmente considerando que o réu, em seu interrogatório, CONFIRMOU QUE O ARMAMENTO – de fato – lhe pertencia.

Situação diversa poderia ser eventual verificada caso o réu, em seu interrogatório, afirmasse que o armamento não lhe pertencia, havendo por sido “plantado” pelos agentes policiais.

Ocorre que, repito, A vítima acabou por reconhecer o réu no Plantão Policial, bem como reconhecer a arma de fogo havida em seu poder.

Assim, não se mostra crível que os agentes policiais, mesmo diante de uma infinidade de outros veículos que circulavam pela cidade, ALEATORIAMENTE escolhessem o veículo do réu e “VOILÁ”: encontramos uma arma de fogo idêntica àquela utilizada pelo roubo de um delito que ainda sequer tínhamos conhecimento. Imaginemos o “azar” do réu em ser abordado ALEATORIAMENTE pela guarnição da Polícia Militar, estar na posse de uma arma de fogo IDENTICA à utilizada em um roubo ocorrido a poucos minutos em local próximo a que estava e, acima de tudo, ter semelhança física e facial com o roubo. É muita coincidência!!!!!!!!!!!!

Outro fator nos chama a atenção.

Note-se, ademais, que embora o réu tenha se feito acompanhado durante a instrução

por Defensores sabidamente técnicos – especialmente considerando as Alegações Finais acostadas aos autos às fls. 196/210, curiosamente deixou de arrolar testemunhas que poderiam comprovar DE FORMA SIMPLES sua inocência no delito a ele imputado.

Parece-nos, portanto, bastante estranha a omissão apresentada pela Douta Defesa, a qual, repito, se mostra incrivelmente técnica em suas manifestações processuais. Estariamos, agora, diante de “novo azar” do acusado na constituição de seus Defensores? Acreditamos que não.

Esclareço, entretanto, que a indicação desta Julgadora acerca da possibilidade de arrolar a Defesa testemunhas não se faz apresentada aos autos de modo a desvirtuar o ônus probatório que recai integralmente, ao menos no presente caso, em face do Órgão Acusatório.

Pelo contrário.

Reforça-se, desde já, que a Douta Defesa não possui o ônus processual de comprovar os fatos. Tal fato é certo.

Entretanto, inegável se faz reconhecer o réu e Defensores possuem INTERESSE na produção de tal prova pela Defesa. Não se revela crível que Defensores tão juridicamente qualificados entendessem por deixar o réu desprotegido frente aos trabalhos trazidos pelo Órgão acusatório.

Nesse cenário, verifica-se, de plano, que o réu poderia ter arrolado testemunhas (sua ex-companheira, sua sogra, sua genitora, bem como “entrevistador” do emprego que buscava sua ex-amásia). E assim não o fez. Buscaram experientes causídicos contar com o insucesso dos trabalhos acusatórios – mesmo que pudessem auxiliar na satisfação do trabalho da Defesa.

Diante dos fatos acima apresentados, resta certo que o réu, na companhia de outros indivíduos, fora responsável pela prática do delito apresentado na exordial acusatória.

Além disto, reconheça-se que, embora a vítima tenha trazido ao Juízo fatos complementares à sua narrativa perante a autoridade policial, percebe-se, desde logo, que assim o fez em razão de tomar conhecimento de novos fatos – especialmente da participação de terceira pessoa no delito – após sua narrativa perante a autoridade policial.

Se assim o é, tem-se por suficientemente demonstrada a prática do delito apresentado na peça acusatória, bem como amplamente reconhecida a responsabilidade do acusado pela prática criminosa.

Passo, portanto, a dosimetria da pena correlata.

Na primeira fase, verifico que as circunstâncias judiciais subjetivas não se mostram prejudiciais ao réu.

Por outro lado, verifica-se que ao delito praticado pelo acusado acabou por incidir duas causas de aumento de pena, uma relacionada ao concurso de agentes e outra relacionada à utilização de arma de fogo.

Nesse cenário, considerada a posição topográfica das citadas causas de aumento de pena, bem como considerando a impossibilidade de utilizá-las, em conjunto, na terceira fase da dosimetria, entendo pela utilização da situação relacionada ao concurso de agentes como circunstância judiciais negativa, razão pela qual acresço à reprimenda o quantum de 1/6, perfazendo 04 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda etapa, verifico inexistentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Por fim, na terceira etapa, verifico inexistentes causas de diminuição de pena.

Por outro lado, conforme acima já delimitado, resta patente e suficientemente demonstrado que o réu cometeu o delito em posse de arma de fogo. Assim o fazendo, acabou por incidir a causa de aumento de pena prevista no §2-A do artigo 157 do Código Penal. Portanto, de rigor acrescer à reprimenda o quantum de 2/3 (dois terços), perfazendo 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

No tocante à pena de multa, considerando da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – acima explicitadas, estabeleço o número de dias-multa acima do mínimo legal, qual seja, em 11 (onze). Quanto ao valor do dia-multa, à míngua de melhores esclarecimentos acerca das condições econômicas do réu, extraíndo-se dos autos não gozar de padrão de vida elevado, fixo em 1/30 do salário mínimo nacional

vigente, com atualização monetária desde o fato criminoso (adoção do critério bifásico para fixação da pena de multa).

Em razão do quantum da reprimenda ora aplicada, considerando as circunstâncias judiciais péssimas reportadas, entendo pela fixação do regime fechado para cumprimento da pena imposta.

Ademais, verifico incabíveis as benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o acusado MOISÉS GOMES DE LIMA, devidamente qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de de reclusão, em regime inicial semiaberto, além da pena de 11 (onze) dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao delito do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I do Código Penal.

O acusado não poderá apelar em liberdade, eis que se encontra preso por este processo, estando presentes os requisitos para a manutenção de sua prisão preventiva. Ademais, seria uma verdadeira contradição que tivesse sido mantido preso durante toda a instrução e agora condenado viesse a apelar em liberdade. Conforme já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça, "inaplicável a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória" (RHC 177 - RJ - 5ª. T. do STJ, v.u., Rel. M. Assis Toledo, DJU, de 30.10.89, p. 16.512).

Expeça-se o quanto necessário, realizando-se as devidas comunicações.

Custas ex lege.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA